

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย โดยใช้หลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลแก่งกระจาน (สองพี่น้อง) อำเภอแก่งกระจาน (ท่ายาง) จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ ๖ ไร่ มีชื่อ นาย ป. เป็นผู้แจ้งการครอบครองเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ระบุการได้มาด้วยวิธีการจับจองมือเปล่าตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยนาย จ. ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ฟ้องคดีได้รับให้ที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนาย ป. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และโอนการครอบครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๓ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอแก่งกระจาน เพื่อขอให้ตรวจสอบเอกสาร ส.ค. ๑ ของผู้ฟ้องคดี และได้มีประกาศแจกโฉนดที่ดินเพื่อให้ผู้ประสงค์จะคัดค้านยื่นคำคัดค้านภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ หลังจากนั้น มีการตรวจสอบพบว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินในเขตป่าคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต่อมาได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบกับ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที่ดินเป็นการแจ้งการครอบครองภายหลังที่ได้มีการประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นป่าคุ้มครองแล้ว ทำให้ที่ดินพิพาทไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ รวมทั้งได้มีการจำหน่าย ส.ค. ๑ ดังกล่าวออกจากทะเบียนการครอบครองไปตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขอออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในเขตป่าคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง ในท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอเขาย้อย และตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งต่อมาได้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น



ในขณะที่นาย ป. เข้าครอบครองที่ดินแปลงพิพาทเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ และแจ้งการครอบครองที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ดินพิพาทได้ตั้งอยู่ในเขตป่าคุ้มครองแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒^{๑๔} อันเป็นที่ดินที่หวงห้ามตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับตามมาตรา ๑๐^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการแจ้งการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากแจ้งการครอบครองในที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นที่ยกหวงห้ามการที่นาย ป. นำที่ดินพิพาทไปแจ้งการครอบครอง ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิขึ้นใหม่แก่นาย ป. ซึ่งเป็นผู้แจ้งแต่ประการใดตามมาตรา ๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อนาย ป. ผู้แจ้งการครอบครองไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย นาย จ. และผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนและผู้ครอบครองที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากนาย ป. ย่อมไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่านาย ป. อีกทั้ง เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นต่อศาลในส่วนที่เป็นทะเบียนการครอบครองที่ดิน ส.ค. ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี จะเห็นได้ว่า มีการระบุข้อความในส่วนของที่ดินแปลงเลขที่ ๑๗ ไว้ว่า จำหน่าย ส.ค. ๑ ฉบับนี้ เนื่องจากเป็น ส.ค. ๑ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจำหน่าย ส.ค. ๑ ดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ในขณะที่ยื่นคำร้องขอตรวจเอกสารเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อมาว่าได้มีการจำหน่าย ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ฉบับพิพาทด้วยแล้ว เมื่อ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗ ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นเอกสารหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเป็นการครอบครองที่ดินที่ตั้งอยู่ในเขตป่าคุ้มครองและป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นที่สงวน

^{๑๔} พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ในมาตรา ๓๖ โดยบัญญัติให้บรรดาป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอยู่แล้วตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่า ให้ถือว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ หรือจนกว่าจะมีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวต้องออกภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีผลใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อปลายาน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้องเป็นเขตป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและสงวนป่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามบทเฉพาะกาลดังกล่าว ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ก็ได้มีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ปลายาน้ำกลัดเหนือ-ยางน้ำกลัดใต้-สองพี่น้อง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ

^{๑๕} พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๐ ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป



หวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกเลิกคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑^{๑๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จะเห็นได้ว่า กรณีที่นำเรื่องส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ต้องปรากฏว่าที่ดินแปลงที่นำมาขออออกโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติและยังไม่ได้มีการขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศ หรือกรณีที่ได้มีการขีดเขตป่าแล้ว แต่ที่ดินที่นำมาขออออกโฉนดที่ดินมีอาณาเขตติดต่อกับป่าสงวนหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออออกโฉนดที่ดินมิใช่กรณีดังกล่าวข้างต้น และจากการตรวจสอบแผนที่ภูมิประเทศและระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศที่มีการขีดเขตป่าปรากฏเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาขออออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกัลลัดเหนือ-ยางน้ำกัลลัดใต้-สองพี่น้อง เต็มทั้งแปลง โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อ้างเพียงว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ที่ครอบครองมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเท่านั้น ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีนำพยานหลักฐานมายืนยันว่าได้ครอบครองต่อเนื่องมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ (เขตป่าคุ้มครองเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒) ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ กรณีจึงไม่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีว่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ที่จะต้องส่งเรื่องเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินพิจารณาตามข้อ ๑๐ (๓) ของกฎกระทรวงข้างต้น อีกทั้งมิใช่กรณีที่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่นำมาขออออก

^{๑๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) แล้ว ปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อการตามมติคณะรัฐมนตรี หรือปรากฏว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อการตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการกำหนดให้ที่ดินนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อการตามมติคณะรัฐมนตรีและไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตามข้อ ๑๐ (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๐ (๒)

โฉนดที่ดินต่อเนื่องโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าคุ้มครอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดยอมไม่สามารถสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๑ ประกอบกับข้อ ๑๐ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘/๒๕๖๓)

๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๗๙-๑๐๘๒ และหน้า ๑๐๘๓-๑๐๘๖

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๗๓-๖๗๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๐๔-๕๐๖

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๘๐-๔๘๔

๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๖๒

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๐๙-๕๑๒ และหน้า ๕๒๐-๕๒๓

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๗๗-๖๘๒

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๐๖-๕๑๔

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๕๐-๗๕๔

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๘๐-๔๘๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๑๐-๕๑๓

๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

เมื่อกระบวนการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ได้มีการนำหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. กรณียอมเป็นการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. ของที่ดินแปลง



ที่แบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกัน การที่รองอธิบดีกรมที่ดินซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินทั้งสองแปลงมาจากนาย ก. ต่อมา รองอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ ของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ มีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา ออกโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เลขที่ ๑๕๐ ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๖ และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ แต่เมื่อนำเนื้อที่ ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงมารวมกัน จะมีเนื้อที่เพียง ๕ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา แตกต่างกับเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ถึง ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา และยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส.ค. ๑ ของที่ดินทั้งสามแปลงทั้งฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดินมีการแก้ไขระยะของข้างเคียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกให้มีระยะเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อนำระยะที่มีการแก้ไขมาคำนวณเนื้อที่โดยประมาณจะพบว่าเนื้อที่ที่คำนวณได้มีความแตกต่างและไม่ถูกต้องตรงกับเนื้อที่ตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไว้ในทะเบียนการครอบครองที่ดิน อีกทั้งการจดแจ้งที่ดินข้างเคียงแต่ละด้านของที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงยังไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเมื่อมีการนำ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๐ เลขที่ ๓๓๖ และเลขที่ ๓๓๗ มาเรียงต่อกันจากด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกพบว่าไม่สอดคล้องสัมพันธ์กันให้เชื่อได้ว่าเป็นที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกันจนสามารถนำมารวมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันเพื่อก่อเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ได้ และเมื่อนำ ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงมาสลับแปลงแล้วเรียงต่อกันใหม่ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ จึงรับฟังได้ว่า



ข้างเคียงของ ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลง ไม่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและมีใช้ที่ดินที่มีอาณาเขตติดต่อกันที่จะสามารถนำมารวบรัดรวมเพื่อออกเป็น น.ส. ๓ ก. แปลงเดียวกันได้ และในการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คณะกรรมการสอบสวนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รังวัด ตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ซึ่งประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง หัวหน้าส่วนโยธา และอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านปางลุง ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยใช้อุปกรณ์ในการระบุตำแหน่งบนพื้นโลก GPS (Global Positioning System) แล้วนำตำแหน่งที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามฉบับมาลงในระวางแผนที่

^{๑๗} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑)

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้

ก่อนที่จะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชั้นคณะหนึ่ง โดยมีอำนาจเรียกโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารที่ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เอกสารที่ได้จดทะเบียนรายการทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเพื่อให้โอกาสคัดค้าน ถ้าไม่คัดค้านภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้ถือว่าไม่มีการคัดค้าน

คณะกรรมการสอบสวนการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยต้องมีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตัวแทนคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่เป็นกรรมการ

การสอบสวนตามวรรคสองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและสั่งให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ให้มีคำสั่งให้ทำการสอบสวน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินหกสิบวัน

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับรายงานการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสี่ เมื่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งพิจารณาประการใดแล้วก็ได้ดำเนินการไปตามนั้น

การดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขตามความในมาตรานี้ ถ้าไม่ได้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์มาให้ถือว่าโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นสูญหาย และให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อดำเนินการต่อไป

ถ้ามีการคลาดเคลื่อนเนื่องจากเขียนหรือพิมพ์ข้อความผิดพลาดโดยมีหลักฐานชัดเจนและผู้มีส่วนได้เสียยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจหน้าที่แก้ไขให้ถูกต้องได้

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้เพิกถอนหรือแก้ไขอย่างใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นตามวิธีการที่อธิบดีกำหนด

การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การสอบสวน การแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้านและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ภูมิประเทศและระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้ว ปรากฏว่ามีได้เป็นที่ดินที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน โดยที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลงตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางสูง ส่วนที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปางตองแดง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านปางสูงมาทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร สอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนาง อ. ผู้แจ้งการครอบครอง ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ ที่ให้ต่อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามบันทึกถ้อยคำลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ยืนยันว่า ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ ที่ขายให้แก่ นาย ก. เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางสูง แต่ที่ดินที่นำไปออกเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปางตองแดง ที่ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ ๕ กิโลเมตร และเมื่อพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินพิพาทในระวางรูปถ่ายทางอากาศ เห็นได้ว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ มีตำแหน่งอยู่ที่บริเวณทางด้านทิศใต้ของที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๕๐ ที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๖ และที่ดินตาม ส.ค. ๑ เลขที่ ๓๓๗ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ที่ดินตาม ส.ค. ๑ ทั้งสามแปลง เป็นที่ดินที่มีได้มีตำแหน่งเดียวกันกับที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กระบวนการของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ มีการนำ ส.ค. ๑ ของที่ดินแปลงอื่นมาใช้เป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๙ ตรี^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๓^{๑๕} และข้อ ๔^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และข้อ ๑๒^{๒๑} ของระเบียบของคณะกรรมการ

^{๑๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ตรี ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้าปรากฏว่าเนื้อที่ทำการรังวัดใหม่ แตกต่างไปจากเนื้อที่ตามใบแจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ได้ทำจำนวนเนื้อที่ที่ได้ทำประโยชน์ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

^{๑๕-๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ข้อ ๓ การออกหนังสือรับรองว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” ให้กระทำสำหรับที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๔ เมื่อได้พิสูจน์การทำประโยชน์ตามความในข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพของที่ดินในท้องถื่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ ก็ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอประกาศคำขอรับรองเป็นเวลา ๓๐ วัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ๑ ฉบับ ที่บ้านกำนัน ๑ ฉบับ และในที่ดินนั้นอีก ๑ ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีก ๑ ฉบับด้วย

^{๒๑} ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินได้แจ้งการครอบครองไว้แล้ว ถ้าเนื้อที่ที่คำนวณได้จากการรังวัดทำแผนที่หรือการพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์มากกว่าเนื้อที่ตามหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ออกโฉนดที่ดิน



จัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดิน และออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ กรณีจึงเป็นการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ เป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีผลทำให้ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ ของผู้ฟ้องคดีซึ่งแบ่งแยกมาจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๑๙ ดังกล่าวเป็น น.ส. ๓ ก. ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน คำสั่งที่ให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๒ และเลขที่ ๑๑๖๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕/๒๕๖๓)

๔. การรังวัดที่ดิน

๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

การรังวัดโดยใช้วิธีแผนที่ชั้นสองด้วยกล้องรีโอดาไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเอง โดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่งวัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิภคฉาก เป็นวิธีการใหม่ที่ทันสมัย ชัดเจน และแม่นยำถูกต้องแน่นอนกว่าการรังวัดโดยวิธีการโยงยึดหลักเขต แล้วคำนวณเนื้อที่โดยวิธีสอบแสดตามหลักวิชาการแผนที่ ซึ่งเป็นการรังวัดและคำนวณเนื้อที่แบบเก่าที่อาจมีการคลาดเคลื่อนได้มาก ดังนั้น แม้ในการรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงพิพาทจะเปลี่ยนมารังวัดโดยวิธีการแบบใหม่ ดังกล่าวแทนการใช้วิธีรังวัดแบบเก่าที่เคยใช้เมื่อครั้งรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาท เนื่องจากไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ทำให้ผลการรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาทได้เนื้อที่ลดลงจากเดิมก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ขอรังวัดสอบเขตและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้นำตรวจสอบค้นหาหลักเขตเก่าถูกต้อง หลักเขตเก่าอยู่ครบ โดยผู้ขอรังวัดสอบเขตไม่ได้คัดค้านในขณะนั้นว่ามีการเคลื่อนย้ายหลักเขต อีกทั้ง เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ลงนามรับรองแนวเขตครบทุกด้านแล้ว กรณีย่อมพึงเป็นที่ยุติว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวที่ชอบด้วยข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นการรังวัดและคำนวณเนื้อที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าที่ได้ทำประโยชน์อยู่จริงเมื่อปรากฏว่าที่ดินมีอาณาเขต ระยะ และที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง

ในกรณีที่ที่ดินข้างเคียงทุกด้านถูกต้องตรงกับหลักฐานการแจ้งการครอบครอง แต่ระยะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เท่าที่ได้ทำประโยชน์อยู่จริงเมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้ลงชื่อรับรองแนวเขตไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนทุกด้านแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา ได้ยื่นคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ช่างรังวัดได้ออกไปทำการรังวัด โดยมีผู้ฟ้องคดีเจ้าของที่ดินข้างเคียง รวมทั้งผู้ปกครองท้องที่ร่วมระวางชี้แนวเขตที่ดิน ผลการรังวัดปรากฏว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบทุกด้าน หลักเขตเก่าอยู่ครบถ้วน ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่เดิม ๑๖ ตารางวา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลการรังวัดจึงได้ยื่นคำขอยกเลิกคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินดังกล่าว แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผลการรังวัดครั้งที่สองปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำชี้แนวเขตที่ดินคำนวณเนื้อที่ได้ ๓ งาน ๗ ตารางวา มีผู้คัดค้าน ๒ ราย ช่างรังวัดได้ทำแผนที่คัดค้านและเรียกผู้กรณีมาทำการสอบสวนไกล่เกลี่ย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้สอบสวนไกล่เกลี่ย จึงได้ยื่นคำร้องขอยกเลิกคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดสอยเขตที่ดินเป็นครั้งที่สาม ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ผลการรังวัดครั้งที่สามปรากฏว่า ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา เท่ากับผลการรังวัดครั้งแรก ซึ่งน้อยกว่าเนื้อที่ที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินจำนวน ๑๖ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงชื่อรับรองผลการรังวัดและไม่ได้ไปดำเนินการใด ๆ ต่อไป เจ้าพนักงานที่ดินจึงได้มีคำสั่งว่าที่ดินแปลงนี้ได้มีการรังวัดสอยเขตที่ดิน ผลการรังวัดปรากฏว่า รูปแผนที่คงเดิม เนื้อที่แตกต่างจากเดิม ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะแก้ไขเนื้อที่และขอยกเลิกคำขอรังวัดสอยเขตที่ดิน ถ้ามีการขอทำนิติกรรมใด ๆ ให้แจ้งผู้กรณีทราบ หากยืนยันจะดำเนินการก็ให้บันทึกถ้อยคำเป็นหลักฐานไว้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการรังวัดสอยเขตที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการรังวัดที่ดินโดยอาศัยหลักเขตที่ดินซึ่งมีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงมีผลทำให้เนื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีลดลงและได้เนื้อที่ดินไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนหลักเขตที่ดินที่ย้ายเข้ามาออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอยเขตที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นค่าเสียหายจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดี เป็นที่ดินที่แบ่งแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๗ ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่ออกโดยวิธีการเดินสำรวจตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในการรังวัด



แบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าว ใช้วิธีการโยกยัดหลักเขต โดยมีผู้ปกครองท้องที่และเจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมระวางชี้และรับรองแนวเขต คำนวณเนื้อที่โดยวิธีสอบแสดตามหลักวิธีการแผนที่ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๙๙ ตารางวา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีคำขอฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนตามมาตรา ๖๙ ทวิ^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เนื่องจากไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ด้วยกล้องรีโอดไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเอง โดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่งวัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิภคณิก ผลการรังวัดปรากฏว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาระวางชี้และรับรองแนวเขตครบทุกด้าน แนวเขตจดข้างเคียงด้านทิศเหนือเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนเป็นจดที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๖๓ ส่วนด้านอื่นคงเดิม ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา เนื้อที่น้อยกว่าเดิม ๑๖ ตารางวา ผลการรังวัดได้รูปแผนที่คลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย และหลักเขตเก่าอยู่ครบ สอบสวนผู้ฟ้องคดี เจ้าของที่ดินข้างเคียงและผู้ปกครองท้องที่แล้วทุกฝ่ายยืนยันว่าไม่มีการสมยอมแนวเขตเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลการรังวัดจึงได้มีคำขอยกเลิกคำขอรังวัด และได้มีคำขอฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ขอรังวัดสอบเขตที่ดินเป็นครั้งที่สอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๒๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ในกรณีที่ไมอาจติดต่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาระวางแนวเขตได้ หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับการติดต่อจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มาระวางแนวเขตแล้วแต่ไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมลงชื่อรับรองแนวเขตโดยไม่ได้คัดค้านการรังวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้นั้นมาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือ ถ้าผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในกำหนดดังกล่าว และผู้ขอได้ให้คำรับรองว่ามิได้นำทำการรังวัดถูกล้ำที่ดินข้างเคียงและยินยอมให้แก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามวรรคสองไปได้โดยไม่ต้องมีการรับรองแนวเขต

การติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หากปรากฏว่ามีผู้คัดค้าน ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจสอบสวนไต่สวนโดยถือหลักฐานแผนที่เป็นหลักในการพิจารณา ถ้าตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง แต่ต้องไม่เป็นการสมยอมกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย หากตกลงกันไม่ได้ให้แจ้งคู่กรณีไปฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการฟ้องภายในกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขอไม่ประสงค์จะสอบเขตโฉนดที่ดินนั้นต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอให้ตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และให้นำความในวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ได้ออกไปทำการรังวัดโดยใช้วิธีการรังวัดเช่นเดียวกับในครั้งแรก ปรากฏว่าผลการรังวัดในครั้งที่สองนี้ผู้ฟ้องคดีได้นำชี้แนวเขตที่ดินคำนวณเนื้อที่ได้ ๓ งาน ๗ ตารางวา มีผู้คัดค้านแนวเขตสองราย คือ นาง น. เจ้าของที่ดินด้านทิศตะวันออก คัดค้านเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ตารางวา และนาย ส. เจ้าของที่ดินด้านทิศตะวันตกคัดค้านเนื้อที่ประมาณ ๑๒ ตารางวา โดยอ้างว่าผู้ขอได้นำรังวัดทับที่ดินของตนเองบางส่วน การรับรองแนวเขตของเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ครบถ้วนหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำแผนที่แสดงเขตคัดค้านและเรียกคู่กรณีมาทำการสอบสวนไต่ถามเกลี้ย แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมให้สอบสวนไต่ถามเกลี้ยและได้มีคำขอยกเลิกคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินอีกครั้ง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอรังวัดสอบเขตที่ดินเป็นครั้งที่สาม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกไปทำการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ด้วยกล้องรีโอดาไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเอง โดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่งวัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิคตฉาก เช่นเดียวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งแรก ทุกฝ่ายร่วมกันนำรังวัดโดยวิธีนำชี้ตามเขตครอบครองเดิมและให้ถ้อยคำว่าไม่เคยสมยอมแนวเขตกันเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย ผลการรังวัดปรากฏว่าได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา น้อยกว่าที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน ๑๖ ตารางวา โดยได้เนื้อที่เท่ากับในการรังวัดสอบเขตครั้งแรก เขตที่ดินข้างเคียงเปลี่ยนแปลง ด้านตะวันออกจดเลขที่ดิน ๓๗ และทิศเหนือบางส่วนจดเลขที่ดิน ๓๘ ส่วนด้านอื่นคงเดิม เจ้าของที่ดินข้างเคียงรับรองแนวเขตครบทุกด้าน เช่นเดียวกันกับการรังวัดสอบเขตที่ดินในครั้งแรก แต่การรังวัดขัดข้องตามบันทึก ท.ด. ๑๖ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงชื่อรับรองผลการรังวัด และไม่สามารถนำรังวัดเพื่อทำแผนที่พิพาทได้นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานผลการรังวัดครั้งที่สามว่า หลักเขตเก่าอยู่ครบ ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้นำตรวจสอบค้นหาหลักเขตเก่าถูกต้อง โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านในขณะนั้นว่ามีการเคลื่อนย้ายหลักเขตแต่อย่างใด อีกทั้งในการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๗ ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ เป็นการรังวัดโดยวิธีการโยงยึดหลักเขต โดยมีผู้ปกครองท้องที่และเจ้าของที่ดินข้างเคียงร่วมระวางชี้และรับรองแนวเขตที่ดินคำนวณเนื้อที่โดยวิธีสอบแสดตามหลักวิชาการแผนที่ได้เนื้อที่ ๒ งาน ๘๙ ตารางวา ซึ่งเป็นการรังวัดและคำนวณพื้นที่แบบเก่าที่อาจมีการคลาดเคลื่อนได้มาก แต่ในการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่สามเป็นการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นสอง ด้วยกล้องรีโอดาไลท์ ทำวงรอบบรรจบตัวเอง โดยการตั้งจุดสมมุติสี่ตำแหน่ง วัดระยะและมุมเข้าหาหลักเขตที่ดิน แล้วคำนวณเนื้อที่ด้วยพิคตฉาก ซึ่งเป็นวิธีการใหม่ที่ทันสมัย ชัดเจน และแม่นยำถูกต้องแน่นอนกว่า ประกอบกับในการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่หนึ่งใช้วิธีการรังวัดและการคำนวณเนื้อที่เช่นเดียวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่สาม โดยผู้ทำการรังวัดเป็นคนละคนกัน แต่คำนวณเนื้อที่ได้เท่ากัน คือ ๒ งาน ๘๓ ตารางวา น้อยกว่าที่ระบุในโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘๘ ของผู้ฟ้องคดี ๑๖ ตารางวา ด้วยเหตุผล



ข้างต้น กรณีจึงฟังเป็นที่ยุติว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินครั้งที่สามของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอฉบับลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ เป็นการรังวัดสอบเขตที่ดินที่ขอบด้วยข้อ ๕ วรรคหนึ่ง^{๒๓} ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นการรังวัดและคำนวณเนื้อที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๓/๒๕๖๓)

๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๙๐-๖๙๔

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๕๗-๕๖๙

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๖๙-๗๗๒

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๘๗-๔๙๑

๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๕๖-๕๕๘

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๖๙๔-๖๙๗

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๖๙-๕๗๒

ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๗๓-๗๗๙

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๘๘-๔๙๓

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๑๖-๕๒๐

๕.๒ การจดทะเบียนการะจำยอม

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙๔-๔๙๗

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๒๐-๕๒๓

^{๒๓} ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๗

ข้อ ๕ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน เมื่อผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำชี้เขตที่ดินแล้ว ข้างรังวัดต้องตรวจสอบและค้นหาหลักเขตที่ดินตามหลักวิชาเพื่อให้ทราบเขตที่ดินที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียงนำทำการรังวัด ตรงกับเขตโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าไม่มีหลักฐานการรังวัดเดิมตรวจสอบ ให้ทำการรังวัดไปตามที่ผู้ขอและเจ้าของที่ดินข้างเคียง นำชี้



๕.๓ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม

- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๘๑-๕๘๕
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๗๙-๗๘๓
- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙๒-๔๙๔
- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๙๓-๔๙๖

๕.๔ การจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินซึ่งได้มาโดยมรดก

- ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๐๙๖-๑๑๐๐
- ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๕๕๒-๕๕๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๗๒-๕๘๑

๕.๕ การจดทะเบียนจำนอง

- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๘๓-๗๘๕

๕.๖ การจดทะเบียนการะจำยอม

- ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๔๙๔-๔๙๗

๕.๗ การจดทะเบียนขาย

- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๘๘-๔๙๓

๕.๘ การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

- ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๔๙๖-๕๐๑
- ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๒๔-๕๒๖

๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

- ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๕๕๙-๕๖๑
- ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๐๑-๗๐๔
- ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๕๘๕-๕๙๒
- ดูเล่มที่ ๖ หน้า ๗๘๕-๗๘๘

ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๔๙๗-๕๐๐

ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๕๒๖-๕๓๑

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรณีที่ดินที่ได้แบ่งแยกออกเป็นสองแปลงจากการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีสภาพแห่งที่ดินแตกต่างกัน และที่ดินข้างเคียงแต่ละด้านก็มีสภาพการใช้ประโยชน์ ในที่ดินแตกต่างกัน เจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงซึ่งแบ่งแยกกันครอบครองย่อมทราบ ถึงสภาพและการทำประโยชน์ในที่ดินส่วนของตนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินข้างเคียงได้โดยง่าย จึงไม่น่าจะเกิดความเข้าใจผิดหลงขึ้นได้ เมื่อเจ้าของที่ดินทั้งสองแปลงต่างก็เป็นผู้นำทำการรังวัด และให้ถ้อยคำพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเองจนครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยไม่ปรากฏว่า ได้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านทั้งในขั้นตอนการกำหนดแปลงที่ดินตามพระราชบัญญัติ จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือขั้นตอนการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับที่ดินทั้งสองแปลงมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงบางด้าน ต่างรายกัน โดยเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร่วมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงแล้ว หากมีการนำทำการรังวัดที่ดินไม่ถูกต้องตรงตามแปลงที่ครอบครองย่อมสามารถทราบ และคัดค้านได้ในขณะนั้น กรณีเช่นนี้น่าเชื่อว่า คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดได้กำหนด แปลงที่ดินใหม่ตรงตามการครอบครองทำประโยชน์และตามความประสงค์ของเจ้าของ ที่ดินแล้ว การกำหนดแปลงที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการจัดให้เจ้าของที่ดินแต่ละรายได้รับ ที่ดินในที่ดินแปลงเดิมหรือได้รับที่ดินแปลงเดิมบางส่วนหรือจัดให้ที่ดินแปลงใหม่ อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าที่จะกระทำได้ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ มิได้เป็นการออกโฉนดที่ดิน สลับแปลงกัน กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับ ตามคำขอของผู้รับโอนที่ดิน การที่เจ้าพนักงานที่ดินมิได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อให้มี การแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าว จึงมิใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

นาง ป. และนางสาว ข. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖๖ ตำบลตากลี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา ที่ดินดังกล่าวถูกกำหนดให้อยู่ในเขต โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลตากลี ตำบลหนองหม้อ จังหวัดนครสวรรค์ และตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว



อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดรูปที่ดินตลอดเขตโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้น ได้ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินเป็นงานก่อสร้างจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ โดยจัดรูปที่ดินจากแปลงเดิมเป็นรูปแปลงใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม มีคูส่งน้ำ ถนน และระบายน้ำทุกแปลง ซึ่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖๖ ออกแบบจัดรูปที่ดินแปลงใหม่เป็น ๒ แปลง ได้แก่ ที่ดินหมายเลขแปลงที่ ๓๗๓.๑/๒ ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของคูส่งน้ำสาย ๕.๘ (๕ R) กำหนดให้เป็นของนางสาว ช. และที่ดินหมายเลขแปลงที่ ๓๗๓.๒/๒ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของคูส่งน้ำสาย ๕.๘ (๕ R) กำหนดให้เป็นของนาง ป. จากนั้นหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้จัดส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผนผังการจัดที่ดินแปลงใหม่ และรายชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขออนุญาตที่ดินโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงนามร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่นาง ป. และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่นางสาว ช. ซึ่งนางสาว ช. ได้จดทะเบียนยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ให้แก่นาย ส. แล้วนาย ส. ได้จดทะเบียนยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกทอดหนึ่ง ส่วนผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ตามพินัยกรรมของนาง ป. แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับเป็นการออกโฉนดที่ดินสลับแปลงกัน เนื่องจากเดิมนาง ป. เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๖๖ ในส่วนที่ปัจจุบันได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ และนางสาว ช. เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวในส่วนที่ปัจจุบันได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกถ้อยคำ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขอให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบและแก้ไขการออกโฉนดที่ดินให้ถูกต้อง ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การออกโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับไม่มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้พิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ซึ่งปัจจุบันมีชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อของผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดินและได้มีการปิดประกาศแผนผังที่ดินแปลงใหม่พร้อมด้วยรายชื่อเจ้าของที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการตำบล และที่ชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยไม่ปรากฏว่านาง ป. หรือนางสาว ช. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้โต้แย้งคัดค้านการกำหนดแปลงที่ดินดังกล่าว และต่อมาเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนการครอบครองที่ดิน นาง ป. และนางสาว ช. ได้ส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พร้อมทั้งให้ถ้อยคำตามแบบบันทึกสอบสวนการครอบครองที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ ว่า ยินยอมรับที่ดินแปลงใหม่ตามผังที่ทางราชการได้จัดให้ คือ ที่ดินแปลงหมายเลขที่ ๓๗/๓.๑/๒ ให้ออกในนามของนางสาว ช. และแปลงหมายเลขที่ ๓๗/๓.๒/๒ ให้ออกในนามของนาง ป. โดยลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ หลังจากนั้น หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดชัยนาทได้ จัดส่งหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแผนผังการจัดที่ดินแปลงใหม่และรายชื่อผู้ที่จะเป็นเจ้าของที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอออกโฉนดที่ดิน นาง ป. และนางสาว ช. จึงได้นำช่างรังวัดทำการรังวัดปักหลักเขตและสอบสวนกรรมสิทธิในที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวด้วยตนเอง ปรากฏในใบไต่สวน ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๖ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นของนาง ป. ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทิศเหนือจดที่ดินเลขที่ ๑๑๒ และทิศใต้จดที่ดินเลขที่ ๑ มีนาง ป. ลงลายมือชื่อเป็นผู้นำทำการสำรวจและให้ถ้อยคำ ปรากฏลายมือชื่อเจ้าของที่ดินเลขที่ ๑๑๒ และเจ้าของที่ดินเลขที่ ๑ รับรองแนวเขตที่ดินด้วย รวมทั้งปรากฏในใบไต่สวน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๖ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นของนางสาว ช. ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทิศเหนือจดที่ดินเลขที่ ๑๔๕ และทิศใต้จดที่ดินเลขที่ ๓ มีนางสาว ช. ลงลายมือชื่อเป็นผู้นำทำการสำรวจและให้ถ้อยคำ ปรากฏลายมือชื่อเจ้าของที่ดินเลขที่ ๑๔๕ เจ้าของที่ดินเลขที่ ๓ และผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับรองแนวเขตที่ดินด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วเห็นว่า ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินถูกต้องตรงกับรายชื่อและแผนผังที่สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

^{๒๔} พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๓๘

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีการตกลงในการกำหนดเขตที่ดินใหม่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดปิดประกาศแผนผังที่ดินแปลงใหม่พร้อมด้วยรายชื่อเจ้าของที่ดินไว้ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ทำการเขต ที่ทำการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการตำบล แล้วแต่กรณี และที่ชุมชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน



ขียนาทขอให้ออกโฉนดที่ดินให้แล้ว และเสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ให้ออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ตามคำขอดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์จึงลงนามร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ให้แก่นาง ป. และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ให้แก่นางสาว ช.

นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของที่ดินทั้งสองแปลงจดที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ดินของกรมชลประทาน โดยทิศตะวันออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ จดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นถนนและคูส่งน้ำ และทิศตะวันตกจดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นคูระบายน้ำ ส่วนทิศตะวันออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ จดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นคูระบายน้ำ และทิศตะวันตกจดที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์เป็นคูส่งน้ำและถนน แสดงให้เห็นว่าที่ดินข้างเคียงทั้งด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมีสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินแตกต่างกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่านาง ป. ครอบครองที่ดินบริเวณหมายเลขแปลงที่ ๓๗๓.๑/๒ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสระน้ำขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตั้งแต่ก่อนการจัดรูปที่ดิน และมีบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรซึ่งนาง ป. ขุดขึ้นในภายหลังทำการจัดรูปที่ดิน เป็นสัญลักษณ์ของที่ดินและอยู่ฝั่งตะวันออกของถนน ส่วนนางสาว ช. ครอบครองที่ดินบริเวณแปลงหมายเลขที่ ๓๗๓.๒/๒ ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งก่อนการจัดรูปที่ดิน แต่ในภายหลังได้มีการขุดสระขนาดใหญ่กว่าสระในที่ดินแปลงหมายเลขที่ ๓๗๓.๑/๒ ขึ้นและอยู่ฝั่งตะวันตกของถนน กรณีย่อมถือได้ว่าที่ดินที่นาง ป. และนางสาว ช. แบ่งแยกกันครอบครองมีสภาพแห่งที่ดินแตกต่างกัน เมื่อนาง ป. และนางสาว ช. เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทย่อมทราบถึงสภาพและการทำประโยชน์ในที่ดินส่วนของตนเองเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินข้างเคียงด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกได้โดยง่าย จึงไม่น่าจะเกิดการเข้าใจผิดหลงขึ้นได้ ประกอบกับทิศใต้ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ จดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๐ (ที่ดินเลขที่ ๑) และทิศใต้ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ จดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๑ (ที่ดินเลขที่ ๓) ซึ่งที่ดินแปลงพิพาททั้งสองแปลงมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านทิศใต้ต่างรายกัน เมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ร่วมลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินทั้งสองแปลงแล้ว หากมีการนำทำการรังวัดที่ดินไม่ถูกต้องตรงตามแปลงที่ครอบครองย่อมสามารถทราบและคัดค้านได้ในขณะนั้น แต่นางสาว ช. และนาง ป. ต่างก็เป็นผู้นำทำการสำรวจรังวัดและให้ถ้อยคำพร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเองจนครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านทั้งในขั้นตอนการกำหนดแปลงที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือขั้นตอนการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าการจัดการรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดแปลงที่ดินใหม่ตรงตามการครอบครองทำประโยชน์และตามความประสงค์ของนาง ป. และนางสาว ช. แล้ว การกำหนดแปลงที่ดินดังกล่าวจึงเป็น



การจัดให้เจ้าของที่ดินแต่ละรายได้รับที่ดินในที่ดินแปลงเดิมหรือได้รับที่ดินแปลงเดิมบางส่วน หรือจัดให้ที่ดินแปลงใหม่อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าที่จะกระทำได้ ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง^{๒๕} แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์ได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ ให้แก่นาง ป. และออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๐ ให้แก่นางสาว ข. จึงมิได้เป็นการออกโฉนดที่ดินสลับแปลงที่ดินกัน กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับตามคำขอของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อให้มีการแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๙ และเลขที่ ๒๕๐ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๖๒)

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีอำนาจนำที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และไม่มีอำนาจจัดที่ดินดังกล่าวให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้อำนาจพิจารณากำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินซึ่งมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการจัดที่ดินดังกล่าวได้ดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงได้ ดังนั้น มติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ให้เพิกถอนการจัดที่ดินที่อยู่นอกเขตปฏิรูปดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

^{๒๕} พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

มาตรา ๓๘ ในการกำหนดแปลงที่ดินใหม่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดให้เจ้าของที่ดินแต่ละรายได้รับที่ดินแปลงเดิมหรือให้ได้รับที่ดินแปลงเดิมบางส่วน หรือจัดให้ที่ดินแปลงใหม่อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินแปลงเดิมของตนเท่าที่จะกระทำได้ และให้ที่ดินที่ได้รับใหม่นั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าสุทธิของที่ดินของตนเท่าที่จะกระทำได้ ในการนี้ให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนัดประชุมเจ้าของที่ดิน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดแปลงที่ดินใหม่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว



ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้วเพิ่มเติม เพิกถอน และออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ และหากปรากฏว่าแนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดย่อมมีอำนาจเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับที่ดินแปลงนั้นตามข้อ ๑๐ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ออกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ออกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่ป่าเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา และได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวบางส่วน โดยการปลูกยางพาราและพืชผลอื่น ๆ มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๙ จำนวน ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้ป่าเทือกเขานาคเกิด ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ และตำบลวิชิต ตำบลฉลอง ตำบลกระรน และตำบลราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และหลังจากนั้นได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลกะทู้ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัชฎา ตำบลวิชิต ตำบลกระรน ตำบลฉลอง ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ครอบคลุมที่ดินบริเวณป่าเทือกเขานาคเกิดที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ด้วย และเมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินโครงการปฏิรูปที่ดินป่าเทือกเขานาคเกิด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวในฐานะผู้ถือครองเดิม ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ประกอบอาชีพหลักคือ ทำสวนยางพาราและสะตอ และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน



จังหวัดภูเก็ตได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๒๗ แปลงเลขที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๐๒ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าในการดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในจังหวัดภูเก็ต มีพฤติการณ์ที่ส่อไปทางทุจริต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลการสอบสวนปรากฏว่า ที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) ซึ่งกรมป่าไม้ไม่ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ ส.ป.ก. ดำเนินการ และ ส.ป.ก. มิได้ดำเนินการกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาผลการสอบสวนแล้วได้มีมติให้เพิกถอนการจัดที่ดินและเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๒๗ ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก. ไม่มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและไม่มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔)^{๒๖} และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินไว้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนำที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงนั้น และให้ ส.ป.ก. มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินดังกล่าวต่อไปนี้

(๑) จำนวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

(๒) จำนวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช้ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

(๓) จำนวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สำหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประเภทและลักษณะการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

